

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 870/2532

นาง สุวรรณา คุณ สุวรรณ

โจทก์

นางสาว ชนิตา รัตนาวิวัฒน์พงศ์

ຈຳເລຍ

ป.วิ.พ. มาตรา 40, มาตรา 86

ทนายจำเลยป่วยขอเลื่อนคดีและมีใบรับรองแพทย์มาแสดง เมื่อโจทก์ไม่ค้าน หรือโต้เถียงว่าทนายจำเลยไม่ป่วยจริง จึงต้องฟังว่าทนายจำเลยป่วยและความเจ็บป่วยเป็นความจำเป็นอันไม่อาจก้าวล่วงได้ เหตุขอเลื่อนคดีของทนายจำเลยจึงมีเหตุสมควรที่จะให้เลื่อนได้ จำเลยมาศาลทุกนัด เพิ่งไม่มานัดที่ศาลสั่งให้คู่ความมาศาลเป็นนัดแรก เพราะอาจเห็นว่าทนายจำเลยป่วยและทนายจำเลยได้ยื่นคำร้องขอเลื่อนแล้ว และหากจำเลยมาศาลโจทก์จำเลยไม่อาจตกลงกันได้ศาลก็ไม่อาจสืบพยานไปได้ ดังนี้ ยังถือไม่ได้ว่าจำเลยประวิงคดีคำสั่งให้งดสืบพยานจำเลยจึงไม่ชอบ

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยในฐานะผู้ค้ำประกันชำระหนี้เงินกู้ที่นายประสิทธิ์ ศิริขันธ์ กู้ไปจำนวน 50,000 บาท แก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่ง ต่อปีนับแต่วันผิดนัด (วันที่ 1 ธันวาคม 2525) จนกว่าจำเลยจะชำระเสร็จ จำเลยให้การว่านายประสิทธิ์ ศิริขันธ์ ไม่ได้กู้ยืมเงินและไม่ได้รับเงินจากโจทก์จำเลยไม่ได้เป็นผู้ค้ำประกัน ขอให้ยกฟ้อง ศาลชั้นต้นชี้สองสถานกำหนดให้จำเลยนำสืบก่อน ในระหว่างนัดสืบพยานจำเลย จำเลยขอเลื่อนคดีอ้างว่าทนายจำเลยป่วย ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าจำเลยจงใจประวิงคดีไม่อนุญาตให้เลื่อนและให้ถือว่าจำเลยไม่มีพยานมาสืบ ให้

งดสืบทอดงานจำเลย และสืบทอดงานโจทก์ไปฝ่ายเดียว แล้วพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้
แก่โจทก์จำนวน 50,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่
วันที่ 1 ธันวาคม 2525 จนกว่าจะชำระเสร็จจำเลยอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำ
พิพากษาศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาสืบพยานใหม่ แล้ว
พิพากษารูปคดี โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า ศาลชั้นต้นกำหนดให้จำเลยนำสืบ
ก่อนและนัดสืบพยานจำเลยวันที่ 13 มีนาคม 2528 เมื่อถึงวันนัดทนายโจทก์และ
จำเลยมาศาล ทนายจำเลยยื่นคำร้องขอเลื่อนอ้างว่าทนายจำเลยป่วยและมีใบรับรอง
แพทย์เป็นหลักฐานและจำเลยได้เจรจากับทนายโจทก์แล้วมีทางตกลงกันได้ ขอให้
ศาลสั่งให้ตัวโจทก์มาศาลทนายโจทก์ไม่ค้าน และแถลงว่าคดีมีทางตกลงกันได้นัด
หน้าทนายโจทก์จะแจ้งให้ตัวโจทก์มาศาล ศาลชั้นต้นอนุญาตให้เลื่อนไปสืบพยาน
จำเลยวันที่ 24 เมษายน 2528 และให้ตัวความมาศาล โดยให้ทนายโจทก์แจ้งคำสั่ง
ศาลให้โจทก์ทราบถึงวันนัดทนายโจทก์ทนายจำเลยและจำเลยมาศาล ทนายโจทก์
แถลงว่า โจทก์ติดธุระสำคัญไม่อาจมาศาลได้ หากโจทก์และจำเลยเจรจากันมีทาง
ตกลงกันได้ ขอเลื่อนจำเลยไม่ค้านและแถลงว่าหากได้เจรจากันคงตกลงกันได้ ศาล
ชั้นต้นอนุญาตให้เลื่อนไปสืบพยานจำเลยวันที่ 13 พฤษภาคม 2528 และมีคำสั่งว่า
ให้ตัวความมาศาล ให้จำเลยเตรียมพยานมาให้พร้อมหากตกลงกันไม่ได้จะไม่ให้
เลื่อนไม่ว่าด้วยเหตุประการใด ถึงวันนัดโจทก์ ทนายโจทก์และผู้รับมอบฉันทะจาก
ทนายจำเลยมาศาล ทนายจำเลยยื่นคำร้องว่าทนายจำเลยป่วย ใบรับรองแพทย์ระบุ
ว่าทนายจำเลยป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ เจ็บคอ หลอดลมอักเสบเห็นควรให้หยุดพัก 3
วัน ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า ไม่ปรากฏว่าอาการป่วยหนักถึงขนาดจะมาศาลไม่ได้ ทั้งตัว
จำเลยซึ่งศาลมีคำสั่งให้มาศาลด้วยตนเองก็ไม่มาโดยไม่แจ้งเหตุขัดข้องใด ๆ เห็นว่า
พฤติการณ์ของจำเลยส่อไปในทางจงใจประวิงคดีไม่อนุญาตให้เลื่อนคดี ให้ถือว่า
จำเลยไม่มีพยานมาสืบให้งดสืบพยานจำเลยและนัดสืบพยานโจทก์

พิจารณาแล้ว ในปัญหาที่ว่า ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่อนุญาตให้เลื่อนคดีและถือว่าจำเลยไม่มีพยานมาสู้บ ให้งดสืบพยานจำเลยชอบหรือไม่เห็นว่าทนายจำเลยยื่นคำร้องขอเลื่อนอ้างว่าป่วยและมีใบรับรองแพทย์ใจทกก็ไม่ค้านหรือโต้เถียงว่าทนายจำเลยไม่ได้ป่วยจริง กรณีจึงต้องฟังว่าทนายจำเลยป่วยและความเจ็บป่วยเป็นเรื่องที่ไม่อาจก้าวล่วงได้ เหตุขอเลื่อนคดีของทนายจำเลยจึงมีเหตุสมควรที่จะให้เลื่อนได้ สำหรับกรณีที่จำเลยไม่มาศาลตามคำสั่งจำเลยอาจมีเหตุจำเป็นหรืออาจเห็นว่าทนายจำเลยป่วยและทนายจำเลยได้ยื่นคำร้องขอเลื่อนแล้วไม่จำเป็นต้องมาศาลก็เป็นได้ เมื่อพิจารณาประกอบพฤติการณ์ของจำเลยที่มาศาลทุกนัด เพิ่งไม่มาศาลในนัดนี้ และถ้าหากจำเลยมาศาลใจทกจำเลยไม่อาจตกลงกันได้ ศาลก็ไม่อาจสืบพยานไปได้ด้วย ศาลฎีกาเห็นว่า พฤติการณ์ของจำเลยดังกล่าวยังถือไม่ได้ว่าจำเลยประวิงคดีคำสั่งของศาลชั้นต้นที่สั่งไม่อนุญาตให้เลื่อนคดีและถือว่าจำเลยไม่มีพยานมาสู้บ ให้งดสืบพยานจำเลยจึงไม่ชอบ"

พิพากษายืน

(บุญส่ง วรรณกลาง-ประชา บุญวนิช-เชียร ยุงทอง)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ